

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
חמד עמאר

5460/25/פ

הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – החמרת ענישה על יידוי אמצעי פירוטכני באירוע ספורט),
התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 16ב בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי),
בסעיף 16ב, במקום "בסעיף 61(א)(2)" יבוא "בסעיף 61(א)(3)".

2. הוספת סעיף 16ב1 אחרי סעיף 16ב לחוק העיקרי יבוא :

"איסור יידוי אמצעי 16ב1. המיידה אמצעי פירוטכני, בזמן קיומו של אירוע
פירוטכני באירוע ספורט או בסמוך לו, לעבר שדה המשחק או לעבר
ספורט אדם הנמצא במקום שבו מתקיים אירוע הספורט
או מפעיל אמצעי פירוטכני במקום כאמור, דינו –
מאסר שלוש שנים או כפל הקנס מהקנס הקבוע
בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין ; בסעיף זה, "אמצעי
פירוטכני" – מכלול האמצעים הכימיים שהפעלתם
גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים,
אבוקות עשן, זיקוקין די-נור, רימוני הלם, רימוני
עשן, נפצים וכל אמצעי אחר הפולט אש או עשן."

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 878.

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות מסוכנת של תופעת יידוי אמצעים פירוטכניים וחפצים אחרים במגרשי הספורט. האירוע החמור שהתרחש לאחרונה באצטדיון סמי עופר בחיפה, בו נאלצה המשטרה להפסיק משחק כדורגל בליגת העל לאחר חמישה מקרים של השלכת אבוקות, ממחיש את הצורך הדחוף בהחמרת הענישה על תופעה זו.

יידוי אמצעים פירוטכניים במגרשי ספורט מסכן באופן ממשי את שלומם של השחקנים, השופטים, הצוותים המקצועיים והקהל. בנוסף, תופעה זו גורמת לכך שמשפחות נמנעות מלהביא את ילדיהם למשחקים מחשש לפגיעה בהם. התנהגות עבריינית זו פוגעת לא רק במשתתפי האירועים, אלא גם בספורט הישראלי כולו. היא מובילה לביטול משחקים, פוגעת בציבור שמגיע לצפות במשחק ספורטיבי, ביניהם צעירים, ומטילה צל כבד על תדמית הספורט בישראל.

הצעת החוק נועדה להתמודד עם תופעה פסולה זו באמצעות החמרת הענישה הקיימת בגין יידוי חפצים, על ידי הגדלת הקנס הקבוע בחוק מ-29,200 שקלים חדשים לקנס בשיעור של עד 75,300 שקלים חדשים, וכן קביעת ענישה חמורה בגין השלכת או הפעלת אמצעים פירוטכניים באירועי ספורט. על פי הצעת החוק, אדם שיידה או יפעיל אמצעי פירוטכני במהלך אירוע ספורט, לעבר שדה המשחק או בסמוך לו, וכן, לעבר אדם הנמצא במגרש, יהיה צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר או קנס כפול מהקבוע כיום בחוק, בשיעור של עד 150,600 שקלים חדשים. הגדרת העבירה בצורה נפרדת והחמרת הענישה בגינה יעניקו לרשויות האכיפה כלים משמעותיים להתמודדות עם התופעה ויובילו לצמצום אירועים אלימים מסוג זה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בשבט התשפ"ה (03.02.2025)